الملحـق الرابع عشـر : المرسوم رقم 2018-080 الصادر بتاريخ 07 مايو 2018 المحدد الشروط التطبيقية لقانون الصحة الإنجابية

الفصل الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط المتعلقة بالمعايير والصلاحيات و الأخلاقيات في مجال وصف و تقديم خدمات الصحة الإنجابية من جهة، و من جهة أخرى بيع، و صرف مواد ووسائل منع الحمل المسموح بها.

المادة 2: تعرف الصحة الإنجابية بأنها حالة من الرفاه العام، العقلي والاجتماعي لشخص الإنسان في كل ما يتعلق بالجهاز التناسلي في وظائفه و توظيفه و ليس فقط عدم وجود المرض أو العاهة و تمثل خدمات الصحة الإنجابية كافة الوسائل و التقنيات و الخدمات التي تساهم في تحسين الصحة الإنجابية في أبعادها الوقائية و العلاجية وكذلك ترقيتها و مواءمتها.

يقصد بتنظيم الأسرة جميع الوسائل التي تساهم في تباعد الولادات و التكفل بعلاج العقم و عدم الخصوبة بالنسبة للأسرة وكذلك التكفل بالالتهابات المنتقلة عن طريق الجنس و (فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

المادة 3: يتمتع كافة الأزواج بالحق في الإنجاب و هم أحرار في أن ينجبوا حسب رغبتهم و في الوقت الذي يحددون، مع أخذ العلم بكل المعلومات و الإنعكاسات المحتملة التي قد تنجم عن قرارهما

الفصل الثاني: وسائل منع الحمل

المادة 4: تتحدد الحقوق في مجال الصحة الإنجابية في طرق و وسائل منع الحمل المشروعة المعتمدة، و هي:

- وسائل منع الحمل الطبيعية؛
- وسائل منع الحمل بالعزل؛
- غرسات تحت الجلد؛

- وسائل منع الحمل الهرمونية؛
- وسائل منع الحمل الإستعجالية؛
- وسائل منع الحمل الطوعية الجراحية.

الفصل الثالث: مواد منع الحمل

القسم الأول: صرف مواد منع الحمل

المادة 5: لا تصرف مواد منع الحمل الطوعية إلا من طرف طبيب عام أو طبيب توليد أو جراح.

المادة 6: إن مواد منع الحمل المقدمة على شكل غرسات أو لولب لا يمكن أن توصف إلا من طرف طبيب أو قابلة أو ممرض أو ممرضة مولدة أو ممرض اجتماعي.

المادة 7: يمكن تحت إشراف طبيب أو قابلة أو ممرض أو ممرضة مولدة أو ممرض اجتماعي، السماح للوكلاء الجمعويين المكونين سلفا تقديم مواد موانع الحمل المقدمة على شكل أقراص أو حقن.

المادة 8: يحرم على الوكلاء الجمعويين صرف مواد منع الحمل الإستعجالية.

المادة 9: يقوم الطبيب الرئيس في كل مقاطعة بإعداد لائحة الوكلاء الجمعويين المسموح لهم بإعطاء مواد منع الحمل المقدمة على شكل لوالب (باستثناء وسيلة منع الحمل الإستعجالية أو حقن، في كل مقاطعة عن طريق الطبيب الرئيس في الدائرة وفق فترة حسب جدول زمني سيحدد بمقرر من الوزير المكلف بالصحة.

المادة 10: يمكن أن يقدم الواقي الذكري و القلادة و الأقراص و الحقن و مبيدات الحيوانات المنوية من طرف الأطباء، القابلات، الممرضين، الممرضات المولدات، الممرضين الإجتماعيين، و وكلاء الصحة الجمعويين.

القسم الثاني: بيع مواد منع الحمل

المادة 11: لا يمكن لأي مادة من مواد منع الحمل أن تصرف مجانا أو هبة إذا لم تحصل مسبقا على تأشيرة صادرة عن وزير الصحة.

المادة 12: [لا يمكن] أن يباع الواقي الذكري و مبيدات الحيوانات المنوية بشكل حر.

المادة 13: إن بيع مواد منع الحمل المقدمة على شكل أقراص أو محاليل للحقن أو لوالب أو غرسات، لا يمكن أن تجري خارج المنشآت الصيدلانية (الخصوصية و العمومية أو المراكز و النقاط الصحية).

المادة 14: يمكن لمواد منع الحمل التي على شكل أقراص أو محاليل للحقن أن توصف و تباع من طرف صيدلاني.

المادة 15: لا يمكن لمواد منع الحمل المقدمة على شكل لوالب أو غرسات أن تباع من طرف صيدلاني دون وصفة طبية.

القسم الثالث: استعمال مواد منع الحمل

المادة 16: إن مواد منع الحمل المقدمة على شكل غرسات أو لوالب لا يمكن أن يقوم بها سوى طبيب أو قابلة أو ممرض أو ممرضة مولدة أو ممرض إجتماعي، أو الأشخاص المكونين لهذا الغرض و يسمح باستعمال هذه الوسائل داخل المراكز الصحية و المؤسسات الصحية و العمومية و النقاط الصحية و المصحات الخصوصية التي لديها طاقم صحي قادر على تقديم الخدمة.

المادة 17: يمكن للأطباء و القابلات و الممرضين و الممرضات المولدات و الممرضين الإجتماعيين و وكلاء الصحة الجمعويين إعمال مواد منع الحمل المقدمة على شكل حقن.

المادة 18: يجب أن تكون طرق استعمال مواد منع الحمل مطابقة للوثائق السياسية و نظم و إجراءات معايير الصحة الإنجابية المعمول بها في موريتانيا.

الفصل الرابع: المنشآت الصحية

القسم الأول: المنشآت الصحية

المادة 19: يمكن للمؤسسات العمومية الإستشفائية و المراكز الصحية التي تتوفر على غرفة عمليات أن توفر الوسائل الطبيعية، الوسائل الموضعية، اللوالب، الوسائل الهرمونية، وسائل منع الحمل الإستعجالية و منع الحمل الجراحي الطوعي.

المادة 20: و يمكن للمراكز الصحية التي لا تتوفر على غرف عمليات أن تقدم الطرق الطبيعية و الطرق الوقائية و الإجراءات داخل الرحم و الطرق الهرمونية و موانع الحمل المستعجلة.

المادة 21: تقدم النقاط الصحية وسائل منع الحمل الموضعية و الطبيعية و الأقراص و الحقن.

القسم الثاني: المنشآت الصحية الخصوصية

المادة 22: و يمكن للمؤسسات الصحية الخصوصية المشابهة لتلك العمومية الإستشفائية أن تقدم نفس وسائل منع الحمل كهذه الأخيرة.

المادة 23: يسمح للتشكيلات الصحية الأخرى المشابهة إما للمراكز الصحية و النقاط الصحية تقديم نفس وسائل منع الحمل التي تقدمها هذه الأخيرة.

الفصل الخامس: الطاقم البشري للصحة الإنجابية

المادة 24: تقدم جميع وسائل موانع الحمل من طرف الجراحين الأخصائيين في أمراض النساء و الأطباء الأكفاء في علاجات التوليد الإستعجالي و تقديم كل وسائل منع الحمل.

المادة 25: يمكن لأي جراح أن يقدم وسائل منع الحمل الجراحي الطوعي.

المادة 26: يمكن للأطباء العامين و الأطباء الأخصائيين غير أخصائي أمراض النساء و القابلات، الممرضات، المولدات، و الممرضين الإجتماعيين أن يقدموا جميع وسائل منع الحمل إلا تلك منها المتعلقة بالجراحة الطوعية.

المادة 27: يقدم وكلاء الصحة الجمعويين الوسائل الطبيعية و الموضعية و الأقراص و الحقن تحت إشراف رئيس المركز الصحي أو رئيس النقطة الصحية.

الفصل السادس: ترتيبات نهائية

المادة 28: تحدد لائحة مواد منع الحمل المعتمدة في موريتانيا بمقرر من الوزير المكلف بالصحة.

المادة 29: يمكن للوزراء المكلفين بالصحة و الشؤون الإجتماعية و الطفولة و الأسرة استخدام الطرق و الوسائل المناسبة و تحسيس السكان انطلاقا من برنامج تنظيم الأسرة.

كما يمكنهم الإستعانة بالجمعيات و المنظمات أو التجمعات المعترف بها للقيام بهذة التعبئة و التحسيس تحت إشرافهم و رقابتهم.

المادة 30: يكلف وزير الصحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.